

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5036 -
5038/2532

อัยการ เชียงใหม่
นางสาว อิศรางค์ หรืออิส ราง แสน
ปัญญา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 39

จำเลยเป็นผู้ช่วยสมุหบัญชีธนาคาร ทำปลอมสมุดเงินฝากของผู้เสียหายทั้งสาม จากนั้นนำไปอ้างต่อผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายเข้าใจว่าจำเลยนำเงินของผู้เสียหายฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแม้จะเกิดขึ้นต่างวาระกันกับความผิดฐานยักยอกก็ตามแต่จำเลยมีเจตนาที่จะใช้เอกสารปลอมดังกล่าวเป็นหลักฐานเพื่อยักยอกเงินของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวกัน เมื่อจำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษในความผิดฐานยักยอกคดีถึงที่สุดแล้ว สิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยในความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ก็ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)

คดีทั้งสามสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องทำนองเดียวกันว่า ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2529 ถึง 9 กันยายน 2529 เวลากลางวัน วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ถึง 29 สิงหาคม 2529 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน

กัน และวันที่ 7 กันยายน 2529 ถึง 11 กันยายน 2529 เวลากลางวัน จำเลยปลอม
สมุดเงินฝากประจำของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาเชียงใหม่โดยเติมข้อความ
ในช่องผู้ฝากเงินว่า คุณสุนีย์ พิชัย ฝากเงิน 10,000 บาท นางเล็ก พิชัย ฝากเงิน
50,000 บาท และคุณขวัญเรือน แร่ศรี ฝากเงิน 11,000 บาท ต่อธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด สาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2529, 29 สิงหาคม 2529 และ
11 กันยายน 2529 แล้วลงลายมือชื่อจำเลย ประทับตราของธนาคารลงในช่องผู้รับ
มอบอำนาจโดยไม่ผ่านวิธีการตามระเบียบของธนาคารเป็นการกระทำนอกเหนือ
อำนาจหน้าที่ เบียดบังเงินดังกล่าวเป็นของตนเองโดยทุจริต โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่นางสาวสุนีย์ นางเล็ก นางขวัญเรือน กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัดและประชาชนอื่น ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2529 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม
2529 ถึง 16 มกราคม 2530 และระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2529 ถึง 16 มกราคม
2530 หลังจากจำเลยปลอมสมุดเงินฝากประจำตัวแล้วได้นำสมุดเงินฝากดังกล่าวไป
อ้างแสดงต่อนางสาวสุนีย์ นางเล็กนางขวัญเรือน เพื่อแสดงว่าจำเลยนำเงินฝากของ
บุคคลดังกล่าวเข้าฝากต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาเชียงใหม่แล้วและ
ธนาคารดังกล่าวได้ออกสมุดเงินฝากประจำให้ไว้เป็นหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อนางสาวสุนีย์ นางเล็กนางขวัญเรือน กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
และประชาชนเหตุเกิดที่ตำบลช้างม้อย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลสัน
นาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวพันกันจำเลยเป็นบุคคลเดียวกับจำเลย
ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 135/2530, 243/2530, 244/2530 กับคดีอาญาหมายเลข
ดำที่ 1687/2530 ถึง 1690/2530 ของศาลชั้นต้นขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264, 265 และ 268 ธิบสมุดเงินฝากของกลาง และนับโทษของจำเลย
ต่อจากคดีดังกล่าว จำเลยให้การปฏิเสธทั้งสามสำนวน แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับ
จำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้ลงโทษต่อ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสาม
สำนวนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายตามฟ้องทั้ง 3 ส่วนต่าง มอบเงินให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ช่วยสมุหบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าฝากไว้ที่ธนาคารดังกล่าว แต่จำเลยกลับเบียดบังเงินของผู้เสียหายที่มอบ ให้ดังกล่าวเป็นของจำเลยโดยทุจริต แล้วจำเลยได้นำสมุดเงินฝากตามฟ้องที่จำเลย ทำปลอมขึ้นไปอ้างต่อผู้เสียหาย จำเลยถูกฟ้องฐานยักยอกเงินของผู้เสียหาย ศาลชั้น ต้นพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์มาฟ้องจำเลยฐานปลอมเอกสารและใช้ เอกสารปลอมตามฟ้องอีกดังนี้ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมกับความผิดฐานยักยอกที่ศาลชั้นต้น พิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วนั้น เป็นกรรมเดียวกันหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่จำเลย ทำปลอมสมุดเงินฝากขึ้น และนำไปอ้างต่อผู้เสียหาย ก็เพื่อให้ผู้เสียหายเข้าใจว่า จำเลยนำเงินของผู้เสียหายฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว แม้การปลอมและการใช้สมุด เงินฝากที่ทำปลอมขึ้นจะต่างวาระกันกับความผิดฐานยักยอกแต่ก็เป็นเจตนาของ จำเลยที่จะใช้สมุดเงินฝากที่ทำปลอมขึ้นเป็นหลักฐานเพื่อยักยอกเงินของผู้เสียหาย นั้นเอง ความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมและฐานยักยอกจึงเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงเป็นกรรมเดียวกัน เมื่อจำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษในความผิดฐาน ยักยอกคดีถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นสิทธิที่จะฟ้องความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสาร ปลอมซึ่งเป็นการกระทำความผิดเดียวกันกับความผิดฐานยักยอก ย่อมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ